

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0211995-08.2017.4.02.5151/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: ANA LUIZA MOURA VELOSO

ADVOGADO: MARCIA CRISTINA SAINT CLAIR DA SILVA (OAB RJ099045)

ADVOGADO: MARCELO MOURA DA ROCHA VELOSO (OAB RJ114613)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização apresentado pela **parte autora** em face de acórdão proferido pela **1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro**, que afastou a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em virtude do caráter temporário da incapacidade, tendo em vista a constatação da perícia médica judicial de possibilidade de recuperação mediante novo procedimento cirúrgico.

O incidente foi interposto com fundamento no art. 14, § 2º da Lei 10.259/2001, pretendendo o recorrente que **"seja reconhecida a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez na hipótese de incapacidade temporária condicionada a recuperação para o trabalho à realização de procedimento cirúrgico"**.

O paradigma invocado é o **PEDILEF 0033780-42.2009.4.01.3300**, cuja ementa é a seguinte:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL ATESTOU HAVER POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS CIRURGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL. FACULDADE DE NÃO SE SUBMETER A TRATAMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. NÃO OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCEDIMENTO CIRURGICO. CORRETA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Autarquia, ora Recorrente, pretende a reforma do acórdão vergastado que manteve a r. sentença de procedência do pedido, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que a reabilitação estaria condicionada à cirurgia e que a lei faculta a submissão a este tratamento. 2. Em suas razões, o MM. Juiz Federal Relator do V. Acórdão sustenta que a perícia judicial concluiu que

a recorrida é portadora de “sequela de fratura do fêmur esquerdo e presença de calcificação heterotópica na região do quadril”, o que a incapacita para a realização de sua atividade laborativa habitual (passadeira), sendo total e temporária a incapacidade. Dessa forma, entendeu que são reduzidas as chances de reabilitação para outra atividade, condicionada, ainda, a êxito no tratamento cirúrgico para remoção da calcificação, o que revela ter sido correta a decisão no sentido da concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que a autora não é obrigada a se submeter a esse tipo de tratamento, contra a sua vontade e sem certeza de sucesso. 3. A Autarquia interpôs Pedido de Uniformização, com fundamento no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, no qual alega que a faculdade legal de não se submeter a tratamento cirúrgico não é motivo suficiente para concessão de aposentadoria por invalidez. Traz como paradigma julgado da 2ª Turma Recursal do Paraná, segundo o qual mesmo sendo a recusa a tratamento cirúrgico uma faculdade garantida por lei, esta não tem o condão de modificar os requisitos exigidos pela legislação para a concessão de aposentadoria por invalidez. 4. Em suma, demonstrada a divergência requer a Autarquia, ora Recorrente, que seja o Incidente de Uniformização conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. 5. O incidente, tempestivo, foi inadmitido pela Turma Recursal de origem sob a alegação de ausência de similitude fático-jurídica. A parte autora agravou e os autos foram encaminhados ao Presidente dessa Turma Nacional de Uniformização e distribuídos a esta Relatora. 6. O presente Pedido de Uniformização que se conhece ante a divergência jurisprudencial apontada. 7. Pretende o Recorrente a reforma do Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que se a parte autora recusa-se a se submeter a procedimento cirúrgico, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez. 8. Defende a recorrente que é certo que a legislação garante ao segurado o direito de não se submeter a tratamento cirúrgico para sua reabilitação profissional (Lei nº 8.213/91, art. 101) em razão dos riscos que lhes são iminentes. No entanto, tal faculdade não é motivo suficiente para concessão de aposentadoria por invalidez que possui requisitos próprios. No caso, defende que é correta a manutenção do auxílio-doença até a melhora do quadro ou reabilitação. 9. No entanto, o entendimento da Autarquia recorrente não deve prevalecer. A lei não obriga a parte a realizar a cirurgia quando esta é a única opção de cura para a incapacidade, uma vez que a este procedimento são inerentes riscos aos quais a parte autora não está compelida a enfrentar. 10. Além disso, conforme restou consignado no acórdão recorrido que não há certeza quanto ao êxito no tratamento cirúrgico, de modo que é correta a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a probabilidade de permanecer a sequela que a incapacita mesmo após a cirurgia. 11. Portanto, se nem mesmo a cirurgia é a garantia de que a incapacidade efetivamente será superada, resta considerar que a incapacidade é definitiva e o benefício de aposentadoria por invalidez ser concedido, portanto, correta é a

interpretação dada ao caso pela Turma Recursal de origem, que reconheceu presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez. 12. Recurso conhecido e improvido. Acordam os membros dessa Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização, nos termos do presente voto-ementa. (PEDILEF 0033780-42.2009.4.01.3300, Rel. Juíza Federal Marisa Cláudia Gonçalves Cucio, J. 06/08/2014, DOU 22/08/2014) - destaquei

Inadmitido na origem, os autos foram remetidos a este órgão pela via do agravo.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito à possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez quando a recuperação da capacidade laborativa, conforme constatado em perícia médica judicial, está condicionada à realização de procedimento cirúrgico, ao qual o segurado não está obrigado a se submeter.

Verifico suficientemente demonstradas a similitude fática e a divergência jurídica entre o acórdão recorrido e o julgado desta TNU, bem como constatado o cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade, merecendo o recurso ser conhecido e admitido.

Em que pese a aparente inevitabilidade de revolvimento de outros aspectos fático-probatórios do caso concreto, é possível observar que a circunstância fundamental da causa é o registro, pelo perito do juízo, de que o caráter temporário da incapacidade depende de cirurgia, a qual, nos termos do art. 101 da Lei 8.213/91, configura tratamento facultativo.

Com base no **PEDILEF 0033780-42.2009.4.01.3300**, suscitado como paradigma pelo recorrente, a Presidência da TNU tem aplicado a Questão de Ordem 13 para não admitir incidentes apresentados pelo INSS em face de acórdãos nos quais se entendeu que, quando a perícia atesta a necessidade de procedimento cirúrgico para recuperação, é hipótese de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, e não de auxílio-doença. A título de ilustração, cito os PEDILEFs 0505339-03.2018.4.05.8300/PE, 0005087-74.2016.4.03.6201/MS, 0003227-50.2015.4.01.4101/RO e 0501003-98.2019.4.05.8500/SE.

Já nos PEDILEFs 5000138-83.2019.4.04.7139/RS, 0006248-39.2018.4.03.6302/SP, 5014664-58.2018.4.02.5001/ES e 0504406-36.2018.4.05.8104/CE, por exemplo, a Presidência da TNU deu provimento aos recursos interpostos pelo segurado e determinou a devolução dos autos à origem para adequação ao referido precedente, com fulcro no art. 15, IV do RITNU.

Como se vê, são inúmeros os pedidos de uniformização nacional sobre a matéria, ao passo que é notória a divergência de posicionamento entre diversas Turmas Recursais do país. Ademais, esta Relatoria não encontrou outros julgados em que houve apreciação da matéria pelo Colegiado.

Dessa forma, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia, e postergo a análise da questão meritória para a fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização interposto pela parte autora, indicando o seguinte tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia: *saber se a circunstância de o laudo pericial judicial ter registrado a possibilidade de recuperação laborativa condicionada à realização de procedimento cirúrgico, ao qual o segurado não está obrigado a se submeter, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez.*

TAÍS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0211995-08.2017.4.02.5151/RJ**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: ANA LUIZA MOURA VELOSO

ADVOGADO: MARCIA CRISTINA SAINT CLAIR DA SILVA (OAB RJ099045)

ADVOGADO: MARCELO MOURA DA ROCHA VELOSO (OAB RJ114613)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. HIPÓTESES EM QUE A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL ATESTA A NECESSIDADE DE CIRURGIA PARA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 101 DA LEI 8.213/91. CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO ENTRE DIVERSAS TURMAS RECURSAIS DO PAÍS. AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: SABER SE A CIRCUNSTÂNCIA DE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL TER REGISTRADO A POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO LABORATIVA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, AO QUAL O SEGURADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE SUBMETER, AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização interposto pela parte autora, indicando o seguinte tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: saber se a circunstância de o laudo pericial judicial ter registrado a possibilidade de recuperação laborativa condicionada à realização de procedimento cirúrgico, ao qual o segurado não está obrigado a se submeter, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez.

Brasília, 21 de agosto de 2020.

TAÍS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL
Juíza Relatora